

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2443/2538

นาย สง่า วงศ์นามเถา
นาย คณิง สินทองน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199 วรรคสอง

เมื่อศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยมีสิทธิเพียงอ้างตนเองเป็นพยานกับซักค้านพยานโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา199วรรคสองการที่จำเลยนำเอกสารมาให้พยานโจทก์ดูประกอบการถามค้านแล้วส่งเอกสารนั้นต่อศาลโดยที่พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสารเท่ากับจำเลยเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบจึงต้องห้ามมิให้รับฟังการที่ศาลนำเอาเอกสารดังกล่าวมาวินิจฉัยประกอบคำเบิกความของตัวจำเลยจึงไม่ชอบ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า ที่พิพาท เป็น ของ โจทก์ ห้าม จำเลย และบริวาร เข้า เกี่ยวข้อง ให้ จำเลย รื้อถอน เสา คอนกรีต ออกจาก ที่พิพาทหาก จำเลย ไม่ รื้อถอน ให้ โจทก์ รื้อถอน โดย จำเลย เสีย ค่าใช้จ่าย

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้นรับรอง ว่า มีเหตุ สมควร ที่ จะ อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ว่า สิทธิ ครอบครอง ใน ที่พิพาท เป็นของ โจทก์ ห้าม จำเลย และ บริวาร เข้า เกี่ยวข้อง ให้ จำเลย รื้อถอน เสาคอนกรีต ที่ ปัก ไว้ ออก ไป หาก จำเลย ไม่ รื้อถอน ให้ โจทก์ รื้อถอนโดย จำเลย เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้ จ่าย

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้นรับรอง ว่า มีเหตุ สมควร ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ปัญหา ข้อ แรก ต้อง วินิจฉัยตาม ฎีกา ของ จำเลย มี ว่า การ ที่ จำเลย นำ สำเนา คำพิพากษา ศาลฎีกาตาม เอกสาร หมาย ล. 2 สำเนา หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตาม เอกสารหมาย ล. 3 และ บันทึก ถ้อยคำ ตาม เอกสาร หมาย ล. 4 และ ล. 5 มา ให้ พยานโจทก์ ดู ประกอบการ ถาม คำนพยาน โจทก์ แล้ว ส่ง พยานเอกสาร ดังกล่าวต่อ ศาล ขอบ ด้วย กฎหมาย หรือ ไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 วรรคสอง เมื่อ ศาลชั้นต้นสั่ง ว่า จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ จำเลย มีสิทธิ เพียง อ้าง ตนเอง เป็น พยานกับ ชักค้ำ พยานโจทก์ เท่านั้น ไม่มี สิทธิ นำพยาน ของ จำเลย เข้าสืบ ไม่ว่า พยานบุคคล หรือ พยานเอกสาร การ ที่ จำเลย นำ เอกสาร มา ให้ พยานโจทก์ดู ประกอบการ ถาม คำนพยาน โจทก์ แล้ว ส่ง เอกสาร นั้น ต่อ ศาลชั้นต้นโดย ที่ พยานโจทก์ ไม่ได้ เบิกความ รับรอง ข้อความ ใน เอกสาร ดังกล่าวเท่ากับ จำเลย เรียก พยานหลักฐาน ของ ตน เข้าสืบ ผ่าฝืน ต่อ บทบัญญัติกฎหมาย ดังกล่าว ข้าง ต้น เอกสาร หมาย ล. 2 ถึง ล. 5 จึง ต้องห้าม มิให้รับฟัง ที่ ศาลชั้นต้น นำ เอา

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตาม เอกสารหมายเลข 3 มา วินิจฉัย ประกอบ คำเบิกความ ของ ตัว จำเลย จึง ไม่ชอบ ฎีกาข้อ นี้ ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา199กำหนดว่าจำเลยหาอาจเรียกพยานของตนเข้าสืบได้ไม่นั้นหมายถึงจำเลย ไม่มีสิทธิอ้างทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบ(คำพิพากษาศาลฎีกา ที่582/2506,1136/2535)ส่วนที่จำเลยนำเอกสารมาใช้ในการถามค้านพยานโจทก์นั้น เดิมมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่1212/2501วินิจฉัยว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไม่มีสิทธิ สืบพยานแต่อ้างตนเองและถามค้านพยานโจทก์ได้จำเลยถามค้านพยานโจทก์คนหนึ่ง รับว่าโจทก์เข้าที่จากจำเลยตามสัญญาเช่าศาลวินิจฉัยข้อความในสัญญาเช่านั้นได้ ตามคำพิพากษาดังกล่าวการที่ศาลวินิจฉัยข้อความในสัญญาเช่านั้นได้เพราะศาลถือเป็นเพียง"เอกสารประกอบคำชักค้ำ"เท่านั้น แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่2443/2538ที่หมายเหตุนี้ไม่ยอมรับเอกสารที่จำเลยใช้ประกอบการถามค้านเหตุผล เพราะพยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสาร ข้อแตกต่างของสองฎีกา

นี้จะเห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1212/2501นั้นพยานโจทก์ได้เบิกความรับว่า โจทก์เข้าที่จากจำเลยตามสัญญาเช่าดั่งนั้นเอกสารสัญญาเช่าจึงเป็นเอกสารประกอบ ข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความถึงจะเป็นการหักล้างคำพยานหรือพิสูจน์ข้อความของ พยานอีกฝ่ายหรือไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นการสืบพยานหลักฐานเพื่ออ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่2443/2538นั้นเอกสารหมายเลข.2ล.3ล.4และล.5เป็น เอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับที่พยานโจทก์เบิกความถึงแต่กลับเป็นหลัก ฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงตามที่จำเลยอ้างตนเองเบิกความเป็นพยานซึ่งเป็นข้อเท็จ จจริงขึ้นมาใหม่กรณีจึงเสมือนกับการเรียกนำพยานหลักฐานของตนเข้าสืบจึงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา199วรรคสอง การที่จำเลยขาดนัด ยื่นคำให้การแต่ได้อ้างตนเองเป็นพยานและถามค้านพยานโจทก์นั้นเป็นเรื่องสิทธิของ จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การฟังกระทำได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา199วรรคสองอันมี เจตนารมณ์เพื่อให้จำเลยมีโอกาสอ้างตนเองเป็นพยานเพื่อเสนอข้อเท็จจริงที่จะ เป็นการหักล้างพยานหลักฐานโจทก์เท่านั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่4876- 4878/2528)เพราะเมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและศาลชั้นต้นไม่ได้อนุญาตให้ จำเลยยื่นคำให้การประเด็นข้อพิพาทคงเกิดจากข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตาม ฟ้องโจทก์เท่านั้น(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1136/2535) ดังนั้นจำเลยจะอ้างข้อเท็จจริง ขึ้นมาใหม่ไม่ได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่3226-3227/2535จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โดยจงใจย่อมนิสิทธิเพียงสาบานตนให้การเป็นพยานและถามค้านพยานโจทก์เมื่อ จำเลยเบิกความยอมรับว่าจำเลยไม่ส่งไม้ให้โจทก์ตามสัญญาแล้วจำเลยจะอ้างข้อเท็จ จจริงขึ้นใหม่ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระค่าไม้ที่เหลืหาได้ไม่เพราะจำเลยไม่ได้ ให้การต่อสู้ไว้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1508/2532จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การในวันนัด สืบพยานโจทก์จำเลยมาศาลและขออ้างตนเองเบิกความเป็นพยานศาลชั้นต้นได้ให้ โจทก์จำเลยสืบพยานจำเลยเบิกความว่าการชำระหนี้เงินกู้30,000บาทตามเช็คพิพาท เป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขว่าหากโจทก์ไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโจทก์

จึงจะมีสิทธิเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากจำเลยแต่ถ้าโจทก์ได้รับเลือกตั้งจำเลยไม่
ต้องคืนเงินกู้ดังกล่าวให้โจทก์การเบิกความของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อที่จำเลยไม่ได้
ให้การต่อสู้คดีไว้จึงเป็นการเบิกความในข้อที่ไม่ได้เป็นประเด็นในคดีจำเลยจึงสืบ
พยานในข้อที่ว่า การชำระหนี้เงินกู้ 30,000 บาท ตามเช็คพิพาทเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขไม่ได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2531 จำเลยจะเบิกความในประเด็นที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุ
ความไม่ได้ เพราะเมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและศาลชั้นต้นไม่ได้อนุญาตให้จำเลย
ยื่นคำให้การจึงไม่มีประเด็นและในเรื่องอายุความเมื่อไม่ได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลจะ
อ้างเอาอายุความเป็นมูลยกฟ้องไม่ได้ ? พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล?